> **Revisão do operador obrigatória antes de qualquer uso.** Minuta preparada a partir da estrutura definida pela gestão, para revisão jurídica. Não constitui parecer jurídico. Os campos entre parênteses retos são preenchidos depois da constituição da sociedade e da escolha do promotor.

Contrato de patrocínio

Entre:

[Firma, Lda], sociedade comercial por quotas, com sede em [Sede], pessoa coletiva e matrícula n.º [NIPC], com o capital social de [...] €, representada pela [Gerência], com poderes para o ato, que explora a plataforma Imóveis Portugal (a "Plataforma");

e

[Promotor], com sede em [...], pessoa coletiva n.º [...], representada por [nome e qualidade do representante do Promotor], com poderes para o ato (o "Promotor"),

é celebrado o presente contrato de patrocínio, que se rege pelas cláusulas seguintes e pelos Anexos I e II, que dele fazem parte.

Considerandos

A. A Plataforma explora a Imóveis Portugal, uma plataforma digital de dados e serviços para quem vive fora de Portugal e quer comprar casa em Portugal, com seis edições (Luxemburgo, França, Suíça, Brasil, Estados Unidos e Israel), um índice por município, simuladores, um mapa, guias e uma carta semanal enviada aos utilizadores registados com dupla confirmação.

B. O Promotor desenvolve o empreendimento identificado no Anexo I e pretende patrocinar a sua apresentação na Plataforma.

C. A Plataforma não exerce atividade de mediação imobiliária (Lei n.º 15/2013, de 8 de fevereiro). Os pedidos dos leitores relativos à compra de habitação são tratados pelo consultor qualificado da agência parceira, uma empresa de mediação imobiliária licenciada (licença AMI n.º [...]), que atua em nome próprio e sob a sua licença.

Cláusula 1.ª · Objeto

1.1 O Promotor patrocina a apresentação do empreendimento na Plataforma e paga, por isso, um valor fixo pela colocação e pelos serviços descritos na Cláusula 2.ª e no Anexo II.

1.2 O presente contrato é um contrato de publicidade e de prestação de serviços. O Promotor é o anunciante, nos termos do artigo 5.º, alínea a), do Código da Publicidade (Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro). A Plataforma não promove nem negoceia a venda de qualquer fração, não representa o Promotor nem o comprador e não recebe qualquer valor ligado a uma venda.

Cláusula 2.ª · Prestações da Plataforma

2.1 Durante o prazo, a Plataforma presta ao Promotor:

1. **o pin** do empreendimento no mapa de Portugal da Plataforma, nas seis edições;
2. **o cartão** do empreendimento no Concierge e nos resultados de pesquisa, quando o local procurado pelo leitor corresponde ao município ou à sua área;
3. **a página do empreendimento**, com fotografias, tipologias, a disponibilidade de cada bloco, o preço ou a menção "preço sob consulta", e o painel de avaliação (n.º 2.3);
4. **o fluxo de pedidos:** o botão "Pedir visita privada" e o formulário associado, que encaminham cada pedido para o consultor qualificado da agência parceira, com a tipologia, o orçamento, a forma de pagamento e o prazo indicados pelo leitor;
5. **a carta semanal** das seis edições: [n.º] presenças durante o prazo, nas edições e datas indicadas no Anexo II, e o lançamento do empreendimento (um vídeo curto, publicações temporárias nas redes da Plataforma, um destaque na

carta e a página);

6. **a vista da equipa comercial:** uma página privada, não indexada, onde a equipa comercial do Promotor vê o empreendimento tal como o leitor o vê, a tabela de disponibilidade que forneceu e os números de atividade do mês, sem dados pessoais;
7. **o relatório mensal**, entregue nos primeiros dez dias úteis do mês seguinte, com o conteúdo descrito no Anexo II.

2.2 A Plataforma obriga-se a prestar os serviços com diligência. Não garante um número de visitas, de pedidos, de contactos ou de vendas. Os números de audiência que comunica são os medidos pelas suas ferramentas e indicam sempre a fonte e o período.

2.3 O empreendimento é avaliado segundo os critérios publicados pela Plataforma (Anexo II). Cada critério é marcado como cumprido, não cumprido ou "a confirmar", com a data da verificação. O selo datado só é atribuído quando todos os critérios estão cumpridos.

Cláusula 3.ª · Preço e pagamento

3.1 O preço é um valor fixo por fração listada, segundo o escalão de preço da fração, indicado no Anexo I, por 12 meses a contar da data de entrada em linha ou até a fração estar vendida, o que ocorrer primeiro. Ao preço acresce IVA à taxa legal em vigor.

3.2 O preço é pago adiantado e na totalidade, no prazo de [8] dias a contar da emissão da fatura, que a Plataforma emite na data de assinatura. A entrada em linha ocorre depois do pagamento.

3.3 Nenhuma parte do preço depende de pedidos, visitas, contactos, reservas ou vendas. A Plataforma não cobra, a nenhum título, qualquer valor por pedido, por contacto, por comissão ou por sucesso. A fração vendida antes do fim dos 12 meses deixa de ser apresentada, sem reembolso e sem custo adicional.

3.4 O Promotor pode listar frações adicionais por adenda escrita, ao preço por fração que lhe é aplicável nessa data.

3.5 **Parceiro Fundador.** Se o Anexo I indicar o preço fundador, este corresponde ao preço de tabela com 40% de desconto no primeiro ano e mantém-se no segundo ano em caso de renovação.

3.6 **Subida de preço.** Os preços de tabela sobem 50% quando as seis edições somarem 10 000 subscritores. A subida não se aplica ao prazo em curso nem ao segundo ano do Parceiro Fundador. Nas restantes renovações aplica-se a tabela em vigor à data da renovação.

3.7 O atraso no pagamento confere à Plataforma o direito a juros de mora à taxa legal aplicável às transações comerciais e a suspender as prestações até ao pagamento.

Cláusula 4.ª · Identificação da publicidade

4.1 Todo o conteúdo pago pelo Promotor é identificado como publicidade, de forma inequívoca, em qualquer meio de difusão, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, do Código da Publicidade: na Plataforma com a menção "Patrocinado", na carta semanal com a menção "Patrocinado" junto ao conteúdo, nas redes sociais com a ferramenta de parceria paga de cada rede e, nas legendas em francês, a menção "collaboration commerciale". O Promotor não pode pedir a supressão ou a atenuação da menção.

4.2 O Promotor garante que as informações, preços, áreas, imagens e documentos que fornece são exatos, atuais e passíveis de prova (artigo 10.º do Código da Publicidade), e que não contêm promessas de rendimento ou de valorização. O Promotor aprova por escrito cada conteúdo antes da publicação.

4.3 O Promotor responde perante a Plataforma por qualquer prejuízo resultante de informação inexata ou de material sobre o qual não detenha os direitos, incluindo nos casos de responsabilidade solidária previstos no artigo 30.º do Código da Publicidade.

Cláusula 5.ª · Independência

5.1 O índice por município, a classificação Portugal 100, o método, as pontuações, os simuladores, os guias e a avaliação do empreendimento nunca são influenciados pelo patrocínio. O Promotor não pode rever, alterar nem conhecer previamente qualquer desses conteúdos.

5.2 A Plataforma pode publicar dados sobre o município do empreendimento, incluindo dados desfavoráveis, sem que isso constitua incumprimento.

5.3 A avaliação usa a palavra "avaliado". A Plataforma nunca apresenta o empreendimento como "recomendado" ou "o melhor".

Cláusula 6.ª · Proteção de dados

6.1 Cada parte cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, e é responsável pelo tratamento que realiza.

6.2 **Encaminhamento em vigor.** O leitor que pede uma visita ou informação dá o seu consentimento, que identifica o destinatário, e o pedido é enviado apenas ao consultor qualificado da agência parceira, que trata do comprador e do contacto com o Promotor. A Plataforma não envia ao Promotor dados pessoais dos leitores.

6.3 **Encaminhamento direto ao Promotor.** Só pode ser ativado por adenda escrita. Nesse caso, o Promotor recebe um pedido apenas depois de o leitor dar um consentimento específico e informado que nomeia o Promotor. O Promotor torna-se responsável autónomo pelo tratamento desses dados, usa-os apenas para responder ao pedido, não os inclui em listas de comunicação comercial sem consentimento próprio do titular e não os cede a terceiros.

6.4 O relatório mensal e a vista da equipa comercial contêm apenas números agregados e resumos qualificados dos pedidos (tipologia, escalão de orçamento, forma de pagamento, prazo, edição), sem nome, contacto ou outro elemento que identifique o leitor.

6.5 A Plataforma trata os dados de contacto dos representantes e da equipa comercial do Promotor apenas para a execução deste contrato.

Cláusula 7.ª · Exclusividade

7.1 O presente contrato não confere exclusividade, salvo se o Anexo I a indicar e o respetivo acréscimo de 50% for pago.

7.2 Com exclusividade, a Plataforma não apresenta, durante o prazo, outro empreendimento patrocinado no mesmo município. A exclusividade não abrange o índice, os dados nem os guias sobre o município.

Cláusula 8.ª · Materiais e direitos

8.1 O Promotor entrega os materiais indicados na lista de entrada (fotografias com os direitos de uso, tabela de disponibilidade ou ligação automática, contacto comercial e línguas, documentos para a avaliação, logótipo) no prazo de 48 horas a contar da assinatura.

8.2 O Promotor concede à Plataforma uma licença não exclusiva e gratuita para usar esses materiais na Plataforma, na carta semanal, nas redes sociais das seis edições e no relatório mensal, durante o prazo. As cartas e publicações já enviadas ou publicadas podem permanecer nos arquivos.

8.3 O Promotor mantém a disponibilidade atualizada e comunica cada venda ou reserva no prazo de dois dias úteis.

8.4 A Plataforma pode recusar ou retirar material que viole a lei, os direitos de terceiros ou as suas regras de conteúdo (fontes, sem promessas de rendimento).

Cláusula 9.ª · Prazo e renovação

9.1 O contrato produz efeitos na data de assinatura. O prazo de cada fração conta a partir da data de entrada em linha indicada no Anexo I e termina aos 12 meses ou na venda da fração, o que ocorrer primeiro. O contrato cessa quando terminar o prazo da última fração listada.

9.2 A renovação faz-se por acordo escrito, nas condições da Cláusula 3.ª.

9.3 Se o Anexo I indicar o piloto de 90 dias, o piloto renova-se por 12 meses ao preço de tabela com 40% de desconto, salvo denúncia escrita de qualquer das partes com [15] dias de antecedência sobre o fim do piloto.

Cláusula 10.ª · Cessação

10.1 O contrato pode cessar por acordo escrito.

10.2 Qualquer das partes pode resolver o contrato por incumprimento grave da outra, se este não for sanado no prazo de 15 dias a contar de notificação escrita.

10.3 Se a resolução se dever a incumprimento da Plataforma, esta devolve a parte do preço correspondente ao período por prestar. Se se dever a incumprimento do Promotor, ou se o Promotor desistir, o preço pago não é devolvido.

10.4 A Plataforma pode suspender de imediato qualquer conteúdo que se revele inexato ou ilícito, até à sua correção.

Cláusula 11.ª · Responsabilidade

A responsabilidade de cada parte por danos resultantes deste contrato limita-se ao valor pago no âmbito do mesmo, salvo dolo ou culpa grave. Nenhuma das partes responde por lucros cessantes ou por vendas não realizadas.

Cláusula 12.ª · Confidencialidade e referência

12.1 As condições deste contrato e os relatórios são confidenciais, salvo obrigação legal.

12.2 A Plataforma só apresenta o Promotor como parceiro na página "Parceiros" ou noutro material depois de registar o seu consentimento escrito, com a data e o documento.

Cláusula 13.ª · Comunicações

As comunicações são feitas por escrito para os endereços de correio eletrónico indicados no Anexo I.

Cláusula 14.ª · Lei aplicável e foro

O contrato rege-se pela lei portuguesa. Para qualquer litígio é competente o foro da comarca de [Sede], com renúncia a qualquer outro.

Cláusula 15.ª · Disposições finais

15.1 O contrato e os seus anexos constituem o acordo integral das partes sobre o seu objeto. Qualquer alteração faz-se por escrito.

15.2 O contrato pode ser assinado com assinatura eletrónica qualificada. Existindo versão noutra língua, prevalece a versão portuguesa.

Pela [Firma, Lda]
[Gerência], em representação da sociedade
Local e data:
Assinatura:

Pelo Promotor
Nome e qualidade:
Local e data:
Assinatura:

Anexo I · Condições particulares

Campo	Valor
Empreendimento e município	[...]
Blocos e frações listadas	[bloco, frações, tipologias, escalão de preço]
Preço de tabela por fração	até 250 000 €: 400 € · 250 000 € a 500 000 €: 700 € · acima de 500 000 €: 1 200 €
Preço de tabela total	[...] € (mínimo de 10 000 € por projeto)
Parceiro Fundador	sim / não · lugar n.º [...] de 10 · preço fundador, ano 1 (−40%): [...] €
Condição especial acordada	[...] (o preço de tabela total mantém-se indicado acima)
Exclusividade no município (+50%)	sim / não
Piloto de 90 dias	sim / não · [valor] €
Data de entrada em linha	[...]
Edições e datas das presenças na carta semanal	[...]
Endereços para comunicações	Plataforma: [email da Firma] · Promotor: [...]

Anexo II · Especificação das prestações

Relatório mensal. Alcance por edição (subscritores da carta, envios, aberturas, visitas ao site), visualizações da página do empreendimento, do pin e do cartão, pedidos por edição com os resumos qualificados sem dados pessoais, e o cartão do índice do município. Cada número indica a fonte e o período; onde ainda não existam dados, o relatório diz "sem dados ainda".

Critérios de avaliação (versão 1, publicados). Visitas por videochamada; um contacto comercial que responde na língua do comprador (português e, pelo menos, inglês ou francês); disponibilidade publicada e atualizada; os documentos de que o advogado do comprador precisa disponíveis a pedido (licença, certificado energético, plantas); um processo que funciona por procuração, da reserva à escritura; preços ou "sob consulta" com resposta escrita num prazo indicado; nenhum valor por pedido em toda a relação.

Lista de entrada. Ver o documento "Lista de entrada do promotor", que faz parte deste anexo.